

DUDH

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – EXERCÍCIOS

16. A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que:
- todo ser humano tem direito ao trabalho, ao emprego que lhe estiver disponível.
 - o estado tem prioridade no direito à escolha do gênero de instrução que será ministrado aos cidadãos.
 - todo ser humano, acusado de um ato delituoso, deve ser conduzido ao cárcere até que prove sua inocência.
 - todo ser humano tem direito à instrução, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
 - todas as crianças, desde que nascidas dentro do matrimônio, gozarão de proteção, cuidados e assistência especiais.



COMENTÁRIO

- O Art. 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), emprega a livre escolha de emprego.
- De acordo com o Art. 26, § 3º da DUDH, os pais têm prioridade de escolha na educação que será ministrado aos seus filhos.
- O Art. 11, § 1º, da DUDH trata sobre a presunção de inocência, e não de presunção de culpabilidade.
- O Art. 26, § 1º, da DUDH é o artigo que necessita de mais atenção, pois é preciso lembrar de todos aspectos relacionados à educação. Nesse ponto, recorde que a educação é um direito de todos e será gratuita nos graus elementar e fundamental. Além disso, no grau elementar, ela é obrigatória. Enquanto, a educação técnica profissional será acessível a todos, assim como a educação superior, porém, na educação superior há uma formação a mais, porque ela é baseada no mérito.
- Nesse caso, a criança nascida dentro ou fora do matrimônio gozarão dos mesmos cuidados e assistência especiais.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 17.** Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que a(os):
- a. três valores fundamentais dos direitos humanos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
 - b. pessoas vítimas de perseguição tem direito de procurar asilo em outro país, mesmo nos casos em que a perseguição é motivada por crimes de direito comum.
 - c. liberdade de opinião e de expressão não inclui a liberdade de transmitir informações por qualquer meio e independente de fronteiras.
 - d. direitos de liberdade previsto são relativos à esfera individual, não prevendo liberdades políticas relativas à participação do povo no governo.
 - e. liberdade religiosa é acessível a qualquer pessoa desde que sua manifestação seja feita de forma coletiva e em particular apenas.

COMENTÁRIO

- a. A liberdade, a igualdade e a fraternidade são três valores fundamentais dos direitos humanos, conforme o Art. 1 da DUDH. Esteja atento, pois se a questão perguntar se a DUDH enumera liberdade, a igualdade e a fraternidade, estará errado, pois o documento não enumera a fraternidade.
- b. Com base no Art. 14 da DUDH, o asilo não é permitido nos casos em que há perseguições legitimamente motivados por crime de direito comum.
- c. A liberdade de opinião e de expressão inclui a liberdade a transmissão de informações por qualquer meio, sem importas as fronteiras.
- d. Quanto se trata de liberdade política, o Art. 21 da DUDH aborda especificamente sobre liberdade política no direito político.
- e. Nesse contexto, lembre-se do mnemônico IC PP, ou seja, a manifestação religiosa pode ser maneira isolada ou coletiva em público ou em particular.

- 18.** Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que:
- a. o meio ambiente equilibrado é um direito das presentes e das futuras gerações.
 - b. a família, entendida como a união de um homem e uma mulher pelo casamento, é o elemento natural e fundamental da sociedade e goza do direito à proteção, tanto da sociedade quanto do Estado.

ANOTAÇÕES

- c. ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência ou nas suas comunicações telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
- d. a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se por meio de eleições periódicas, por sufrágio universal e igual, com voto obrigatório e secreto.
- e. todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado por suas opiniões e o direito de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias, por qualquer meio de expressão.

COMENTÁRIO



5m

- a. De fato, o meio ambiente é um direito transgeracional, ou seja, vai além da geração atual e segue para as gerações futuras. No entanto, não está previsto na DUDH.
- b. Esteja atento, pois a DUDH não define ou conceitua o que a família. Além disso, o conceito de família afirmando que é entendido como união entre um homem e uma mulher pelo casamento, é um conceito muito restritivo e não é adequado ao estudo de Direitos Humanos.
- c. A DUDH não discorre sobre a não intromissão à comunicação telefônica, essa previsão existe apenas na Constituição Federal de 1988.
- d. Conforme o Art. 21 da DUDH, não há obrigatoriedade do voto.
- e. Lembre-se que a preocupação do Art. 19 da DUDH é justamente procurar transmitir e receber informações sem considerar fronteiras e por qualquer meio de expressão.

19. Não é afirmativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

- a. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses.
- b. Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.

ANOTAÇÕES

- c. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
- d. Toda pessoa tem direitos e deveres, sendo que os primeiros serão sempre maiores.
- e. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

COMENTÁRIO

- a. Essa previsão está disposta no Art. 23 da DUDH.
- b. O item faz referência ao Art. 24 da DUDH.
- c. A alternativa refere-se ao previsto no Art. 23 da DUDH.
- d. Respeitando a DUDH, não é possível afirmar que os direitos serão sempre maiores que os deveres.
- e. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas, conforme prevê o Art. 4º da DUDH.

- 20.** Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pessoa:
- a. tem a liberdade de mudar de religião ou crença, de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.
 - b. tem que ficar em uma só religião ou crença.
 - c. deve ser protegida pela lei, mesmo descumprindo as leis vigentes.
 - d. pode ser autônoma quanto aos seus direitos e deveres.
 - e. é obrigada a pertencer a um partido e ser votada para qualquer cargo político.

COMENTÁRIO

- a. Como dispõe o Art. 18 da DUDH, o indivíduo possui o direito de mudar de religião e pode se manifestar de forma isolada ou coletiva em público ou em particular.
- c. Se o candidato não tivesse conhecimento sobre a DUDH, em um primeiro momento, ele teria considerado o item correto, principalmente, para uma prova na área penitenciária. A situação de que o sujeito deve ser protegido pela lei, mesmo descumprindo as exigentes,

ANOTAÇÕES



corresponde, por exemplo, a um cidadão que está preso. Nesse caso, ele cometeu um crime, logo, descumprir uma lei vigente, ainda assim, ele deve ser protegido pela lei. É por essa razão que, nessa área, também se estuda as Regras de Mandela. Contudo, em relação a questão, não há essa previsão na DUDH.

d. As pessoas não podem escolher quais são seus direitos e deveres. Nesse sentido, o cidadão já está vinculado à direitos e deveres pré-estabelecidos.

- 21.** Assinale a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- a. Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
 - b. Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
 - c. Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.
 - d. Assembleia Especial de Justiça da Organização das Nações Unidas.

COMENTÁRIO

É fundamental ressaltar que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas foi o órgão que proclamou a DUDH no dia 10 de dezembro de 1948.

- 22.** No que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta.
- a. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e à assistência especiais, sendo que, às crianças nascidas dentro do matrimônio, é assegurada maior proteção social.
 - b. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa Declaração, não se podendo fazer nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
 - c. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.
 - d. Aquele que praticar um crime poderá ser culpado por uma ação que, no momento, não constituía delito perante o direito nacional ou internacional.

ANOTAÇÕES

- e. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissional será obrigatória.

COMENTÁRIO

- a. A proteção social é assegurada tanto para a para as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio.
- b. O item discorre sobre o Princípio da Universalidade e também uma regra de não distinção, referindo-se ao Art. 2º da DUDH.
- c. Lembre-se que o asilo não cabe para casos em que haja crimes de direito comum.
- d. O Art. 11, § 2º da DUDH, aborda a irretroatividade da lei penal, que corresponde ao fato de o sujeito não poder ser punido por um ato que, quando ele cometeu, não era considerado crime. Essa regra é válida tanto para o Direito Nacional e Direito Internacional.
- e. A instrução será gratuita, entretanto, a instrução técnico profissional não é obrigatória, e sim, acessível a todos. Lembrando que instrução obrigatória é apenas a educação elementar.

- 23.** Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta.
- a. Deve-se presumir a inocência de todo acusado de um crime até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe sejam asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.
- b. A lei protege todo homem contra interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, não se estendendo tal proteção a sua correspondência.
- c. Todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, sendo vedada qualquer restrição a esse direito.
- d. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito, no entanto, não inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.
- e. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito não se estende, porém, à liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, além das fronteiras de seu país.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO


15m

- a. O Art. 11, § 1º da DUDH, prevê a presunção de inocência.
 - b. A proteção se estenda até a sua correspondência.
 - c. Vale recordar que a propriedade não é um direito absoluto, não podendo haver algum tipo de restrição arbitrária. Porém, é possível restringir o direito à propriedade.
 - d. A DUDH prevê a possibilidade de mudança de religião ou crença.
 - e. O direito à liberdade de opinião e expressão se estende para além das fronteiras do seu país e pode ocorrer por quaisquer meios.
- 24.** De acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são indivisíveis e englobam, exclusivamente, os direitos:
- a. civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, não prevendo hierarquia entre eles.
 - b. civis e políticos.
 - c. coletivos e individuais, estes últimos hierarquicamente superiores.
 - d. econômicos e sociais.
 - e. privados e públicos, estes últimos hierarquicamente superiores

COMENTÁRIO

A DUDH discorre sobre os direitos civis e políticos, que são de primeira geração, e sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, que são de segunda geração. Além disso, o documento não estabelece hierarquia entre eles.

- 25.** Ainda sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é correto afirmar que:
- a. prevê expressamente o direito à participação política, mas não o de acesso a serviços públicos.
 - b. garante a todos, sem qualquer tipo de distinção, educação, direito ao trabalho e saúde pública gratuita.
 - c. prevê a criação de um tribunal internacional para julgamento de violações aos direitos humanos.

ANOTAÇÕES

- d. não estabelece nenhuma forma de governo para garantir a aplicação dos direitos humanos, pois entende que isso deve ser livremente decidido pelas nações individualmente de acordo com sua realidade.
- e. prevê o direito ao trabalho e ao repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas.

COMENTÁRIO

- a. O Art. 21, § 2º da DUDH destaca o direito ao acesso a serviços públicos prestados pelo país.
- b. Observe que a DUDH prevê garante direito a educação e ao trabalho. Todavia, o documento não abrange a saúde pública gratuita, até mesmo porque não é a regra no mundo. Ou seja, são poucos países no mundo que possuem um serviço de saúde público gratuito, como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil. Logo, a regra no mundo é o tratamento de saúde particular.
- c. A DUDH não definiu a criação de tribunal, instrumentos ou órgãos de aplicação compulsória.
- d. Vale frisar que, em nenhum momento, a DUDH estabelece formas de governo para garantir a aplicação dos Direitos Humanos, porém, o documento também não afirma que isso deve ser livremente decidido pelas nações. Portanto, não está explícito que ela entende dessa forma. Além disso, de fato, quem define forma de governo é o povo de um Estado.
- e. O item refere-se ao disposto no Art. 24 da DUDH, ou seja, os quatro direitos trabalhistas.



20m

- 26.** Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é correto afirmar que se trata de um(a):
- a. acordo internacional.
 - b. tratado internacional.
 - c. pacto internacional.
 - d. resolução da Assembleia Geral da ONU.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A DUDH corresponde a uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Vale citar que acordo, tratado e pacto são sinônimos.

- 27.** No que concerne à liberdade das pessoas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, repudia a(o):
- a. escravidão.
 - b. serviçal.
 - c. empregado.
 - d. autônomo.
 - e. trabalhador.

COMENTÁRIO

A DUDH repudia a escravidão como previsto no Art. 4º.

- 28.** De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é correto afirmar que:
- a. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem quaisquer distinções.
 - b. Os direitos humanos somente serão exercidos em países que assinarem tratados com a ONU.
 - c. A escravidão ou servidão bem como o tráfico de escravos só serão mantidas em países cuja prática da escravidão é considerada dever religioso.
 - d. Todo ser humano tem direito a liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios desde que dentro das fronteiras de seu país de origem.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. O item faz referência ao Princípio da Universalidade, previsto no Art. 2º da DUDH. Ou seja, é a universalidade somada a não distinção.
 - b. De acordo com a DUDH, os Direitos Humanos são válidos para todos os seres humanos, independentemente do local e se o país é signatário ou não dos tratados da ONU.
 - c. Nesse contexto, não há exceção para a possibilidade de escravidão.
 - d. Lembre-se que o direito à liberdade de opinião e expressão ultrapassa as fronteiras.
- 29.** Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto dizer que todo homem tem direito:
- a. à segurança nacional.
 - b. à liberdade.
 - c. à propriedade.
 - d. à vida.
 - e. de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.

COMENTÁRIO

O Direito de Personalidade está previsto na DUDH, assim como o direito, esse disposto no Art. 3º do documento. E ainda, há previsão quanto ao direito à propriedade e à liberdade. Contudo, a DUDH não trata sobre segurança nacional, o examinador tentou confundir o candidato fazendo referência ao Art. 3º da DUDH. O dispositivo trata sobre três direitos, ou seja, todo ser humano tem direito à vida, a liberdade e direito à segurança pessoal.

- 30.** Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que:
- a. o trabalhador deve filiar-se à associação representativa de sua categoria profissional.
 - b. a vontade do povo será expressa em eleições periódicas e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
 - c. todo ser humano tem direito à instrução, mas o acesso à instrução superior terá por critério o mérito.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- d. qualquer ser humano tem o direito de deixar seu país, desde que quite com suas obrigações legais e políticas perante o Estado.
- e. o livre e pleno consentimento dos nubentes menores de 18 (dezoito) anos para o casamento pode ser substituído pela autorização de seus pais.

COMENTÁRIO

- a. A DUDH não apresenta essa obrigação.
- b. Quanto ao voto, lembre-se que é sufrágio universal, e não censitário. Além disso, o voto é secreto, e não, aberto.
- c. A DUDH estabelece que a educação superior será acessível a todos, no entanto, será baseada no mérito.
- d. A DUDH não apresenta exigência de quitação de obrigação legal ou quitação de obrigação política o Estado. O documento especifica que, a qualquer tempo, o cidadão pode deixar o seu país.
- e. Lembre-se que, se a questão especificar a idade, estará errada. Logo, maiores de podem se casar sem qualquer tipo de restrição ou distinção de raça, religião e nacionalidade.



25m

- 31.** Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem:
- a. assegurado o direito ao amplo acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, resguardar o sigilo da fonte.
 - b. deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
 - c. direito à prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
 - d. direito a obter gratuitamente certidões em repartições públicas para o exercício da ampla defesa.
 - e. assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. O item refere-se à um tema prevista na Constituição Federal, e não da DUDH.
- b. A alternativa faz referência ao Art. 29 da DUDH.
- c. Essa previsão está disposta na Constituição Federal, porém, não na DUDH.
- d. O assunto em questão é tratado na Constituição Federal.
- e. O item aborda tema tratado na Constituição Federal.

- 32.** Tendo como base a Declaração de Direitos Humanos, diante das seguintes situações, podemos afirmar que se encontra de acordo com a referida Declaração:
- a. Manuel é português e foi extraditado pelo Brasil para Portugal, após cumprir a pena que lhe foi imposta em Portugal, o referido país não o deixou abandonar o país, por ser nacional;
 - b. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade;
 - c. Caio, perseguido politicamente, não pode deixar seu país, pois de acordo com o direito interno não é possível qualquer nacional solicitar asilo em outro país;
 - d. É possível, em respeito às tradições, que os futuros esposos sejam prometidos, e que ambos devem se sujeitar ao casamento. Entretanto, nenhum poderá ser obrigado a permanecer casado;
 - e. Marcos resolveu vir para o Brasil, e seu país de origem, o privou de sua nacionalidade. Segundo a Declaração de Direitos do Homem, não há problema algum Marcos permanecer apátrida.

COMENTÁRIO

- a. A hipótese apresentada é contrária a DUDH, a qual prevê que o direito de o indivíduo deixar o seu país. E ainda, ele também já cumpriu a pena.
- b. Pode ocorrer a privação de liberdade, todavia, não pode ser de maneira arbitrária.
- c. A DUDH estabelece há possibilidade de asilo em casos de crimes políticos. Lembre-se que, a análise, nesse caso, é de acordo com Direito Internacional, e não, com o Direito Interno.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

d. De acordo com a DUDH, o casamento é com o consentimento das partes, ou seja, dos nubentes. Além disso, de fato, ninguém é obrigado a se casar, sendo que o direito a dissolução do casamento é de ambos.

e. Conforme a DUDH, todo ser humano possui direito à nacionalidade.

- 33.** Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos é incorreto dizer que:
- a. todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
 - b. todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.
 - c. todo homem tem direito a uma nacionalidade.
 - d. todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
 - e. Todo ser humano, ressalvados os casos legais, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.

COMENTÁRIO

a. Essa previsão é apresentada no Art. 13 da DUDH.

e. Não existe ressalva aos casos legais, a regra é que todo ser humano, se trabalha da mesma forma, tem direito a remuneração igual.



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 16. d
- 17. a
- 18. e
- 19. d
- 20. a
- 21. a
- 22. b
- 23. a
- 24. a
- 25. e
- 26. d
- 27. a
- 28. a
- 29. a
- 30. c
- 31. b
- 32. b
- 33. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
